

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1762/2531	พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ	โจทก์
	นายเปลี่ยน เพ็งแจ่ม	จำเลย
	นายเปลี่ยน เพ็งแจ่ม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91,371 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง จำคุก 1 ปีฐาน
พกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก 9 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจะได้ยื่นฎีกาภายในกำหนด
ต่อไป (อันดับ 16,15 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 4 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>